



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/695/2019
מס' בקשה: 6/645/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

המבקשת: נציגות הבית המשותף ברחוב בן צבי 25-27 בפתח תקווה

באמצעות ב"כ: עו"ד יניב חי חריר
דה וינצ'י לאונרדו 21, תל אביב - יפו
טל': 050-6855507 פקס: 03-6932014

נגד

- | | | |
|----------|----|-------------|
| המשיבים: | 1. | טייבי אייל |
| | 2. | טייבי לימור |

בן צבי יצחק 27/90, פתח תקווה
טל': 050-4400404, 050-9007009 פקס: 03-9040904

החלטה

1. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין.
2. עניינה של הבקשה וההליך העיקרי בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב בן צבי 25-27 בפתח תקווה, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 184 בגוש 6715 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב משני מגדלים בני 28 קומות המחוברים ביניהם, וכולל 180 דירות. המבקשת, הנתבעת בהליך העיקרי, היא נציגות הבית המשותף (להלן - "המבקשת"). המשיבים, התובעים בהליך העיקרי, טייבי אייל ולימור, הם הבעלים של דירת גג (פנטהאוס), המצויה בקומה ה-26 בבית המשותף (להלן - "המשיבים").
3. ביום 23.8.2020 ניתן על ידי פסק דין, בתביעה שכנגד למתן צו עשה שהגישו המשיבים נגד המבקשת (להלן - "פסק הדין"). בגדרו, הורתי חיוב המבקשת לבצע העבודות הדרושות לתיקון ליקויים ברכוש המשותף בבית המשותף - ליקויי איטום בגג הבית המשותף ובקירות חיצוניים בבית - בהתאם לחוות דעת מומחה מטעם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/695/2019
מס' בקשה: 6/645/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המפקחת על רישום מקרקעין, בתוך 45 יום ממועד מתן פסק הדין (כמפורט בפסקאות 25-27 לפסק הדין). בנוסף, הורתי חיוב המבקשת בביצוע העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת המשיבים, אשר נגרמו בשל הליקויים ברכוש המשותף, לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו, בתוך 20 יום מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף (כמפורט בפסקאות 28-29 לפסק הדין).

4. ביום 22.10.2020 הגישו המשיבים בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט, לכוף על המבקשת ביצוע פסק הדין, משנטען כי המבקשת לא פעלה לביצוע פסק הדין (תיק מס' 6/602/2020). המבקשת אישרה בתגובתה לבקשה, כי היא לא קיימה הוראות פסק הדין. לדידה, ממועד קבלת פסק הדין פעלו חבריה "נמרצות ועדיין הננו פועלים לקבלת הצעות לתיקון גג הבניין". בתוך כך, פנו לעשרות בעלי מקצוע וכן ליועץ בתחום האיטום "שילוה הליך ביצוע התיקונים". עוד כנטען, בשל תקופת החגים ומגפת הקורונה, נבצר מהמבקשת להתקשר עם קבלן לביצוע העבודות בהתאם לפסק הדין. לפיכך, ובשים לב כי "מדובר בעלות כספית עצומה בסך של מעל חצי מיליון ש"ח", עתרה המבקשת ליתן בידה ארכה בת 4 חודשים לתיקון הליקויים.

בהחלטה מיום 22.10.2020 הורתי מועד דיון בבקשה ליום 1.11.2020. בהחלטה מיום 27.10.2020 נעתרתי לבקשת המבקשת ודחיתי מועד הדיון ליום 8.11.2020.

5. תחת קיום דיון בבקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט, הגישה המבקשת ביום 2.11.2020 הבקשה דנן לעיכוב ביצוע פסק הדין.

6. בנמקה הבקשה, טענה המבקשת כי בנסיבות דנן מתקיימים התנאים שנקבעו בהלכה הפסוקה לעניין עיכוב ביצוע פסק דין. האחד, סיכויי הערעור אשר לדידה טובים הם מאוד. זאת, משנקבע בפסק הדין חיוב המבקשת לתקן ליקויי בניה, אשר מצויים באחריות החברה היזמית (המוכרת) והחברה הקבלנית שבנתה הבית המשותף. בעניין זה, הוסיפה המבקשת וטענה כי לאחר הגשת התביעה מושא פסק הדין הגישה המבקשת תביעה נגד החברה הקבלנית לבית משפט השלום בתל אביב - יפו (ת"א 54392-03-20). בגדרה, עתרה המבקשת למתן צו עשה המורה לנתבעות דשם לתקן ליקויי בניה ברכוש המשותף, לרבות כשלי איטום בגג הבית המשותף הגורמים לנזקי רטיבות בדירת המשיבים. לפיכך, שגתה המפקחת על רישום מקרקעין בהחלטתה מיום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/695/2019
מס' בקשה: 6/645/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14.5.2020 שלא להורות עיכוב הליכים בשל הליך תלוי ועומד. אף זאת, משאין חולק, לעניין אחריות החברה הקבלנית לתקן הליקויים ברכוש המשותף, מכוח הוראות חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 (להלן - "חוק המכר דירות"). בתוך כך, טענה המבקשת כי שגה המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין באי מתן התייחסותו לעלות ביצוע העבודות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף, ומשלא באה בחוות דעתו התייחסות לצורך בהתקנת נקזי מי גשם. בנוסף, טענה המבקשת כי פרק זמן של 45 יום לביצוע העבודות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף אינו סביר, עת נדרש פרק זמן ארוך יותר לנוכח מורכבות העניין. מכל מקום, מטעמי יעילות דיונית נכון היה לעכב ההליכים ולאפשר בירור התביעה, על מלוא בעלי הדין הרלוונטיים, בבית משפט השלום. השני, מאזן הנוחות הנוטה במובהק לטובת המבקשת, אשר תידרש לשלם כ-600,000 ש"ח עבור תיקון חלקי של ליקויים ברכוש המשותף, בהינתן כי גביית התשלום מכלל בעלי הדירות היא מורכבת ו"ישנם בעלי דירות שידם אינה משגת". מנגד, למשיבים לא ייגרם כל נזק ממשי אם יעוכב פסק הדין ולו לתקופה קצרה בת מספר חודשים, שכן עיקרו נזקי רטיבות בדירתם שאינם מונעים מהמשיבים מלהתגורר בדירה ואינם פוגעים באיכות חייהם. כנטען "ההמתנה תביא לביצוע ותיקון הליקויים באופן המקצועי ביותר עבורם ועבור כל הבניין".

7. המשיבים התנגדו לבקשה. לטענתם, הבקשה הוגשה בחלוף המועד לביצוע פסק הדין, ורק לאחר שהמשיבים הגישו בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט למפקחת על רישום מקרקעין. זאת, בהמשך לאי טיפול המבקשת בפניות המשיבים, מזה שנים רבות, לתיקון הליקויים ברכוש המשותף הגורמים לנזקי רטיבות בדירתם. אף התביעה נגד החברה היזמית והחברה הקבלנית הוגשה רק לאחר שהמשיבים הגישו התביעה דנן ומשניתנה חוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, אשר מצא ליקויי איטום ברכוש משותף. בהקשר זה, הוסיפו המשיבים וטענו כי המבקשת ידעה על ליקויים ברכוש המשותף כבר בשנת 2017, כנתמך בחוות דעת מומחה מטעמה, אך לא נקטה כל פעולה למיגורם. אשר למאזן הנוחות, טענו המשיבים כי נזקם עולה על נזקי המבקשת שכן מזה שלושה חורפים, בואך החורף הנוכחי, הם ובני ביתם, סובלים מרטיבות פעילה בחלקים נרחבים בדירה, הפוגעת באיכות חייהם. מכל מקום,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/695/2019
מס' בקשה: 6/645/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המבקשת כלל לא הוכיחה הנזק הכספי שייגרם לה, כמו גם קושי בגביה או במצב כלכלי דחוק של מי מבעלי הדירות, משלא תמכה הנטען באסמכתה כלשהי.

דיון והכרעה

8. לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובת המשיבים ובתשובת המבקשת, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. אבאר נימוקיי למסקנה זו.

9. תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, מורנו כי "הגשת ערעור לא תעכב ביצוע ההחלטה שעליה מערערים." זאת, משמצא מתקין התקנות לבכר העקרון לפיו בעל דין זכאי ליהנות מפירות זכייתו בפסק הדין, מבלי שיהא בהגשת ערעור על פסק הדין כדי לעכב מימוש הזכיה. מכוחה של הוראת דין זו נקבע בהלכה הפסוקה, כי על המבקש עיכוב ביצוע פסק דין הנטל להוכיח התקיימם של שני תנאים מצטברים: סיכויי ערעור טובים והיות מאזן הנוחות נוטה לטובתו כך שביצוע פסק הדין יגרום לו נזק שאינו בר תיקון או שיהא קושי ממשי להשיב המצב לקדמותו ככל שיתקבל הערעור ופסק הדין יבוטל. היחס בין שני שיקולים אלה הוא כשל 'מקבילית כוחות', לפיו ככל שמאזן הנוחות נוטה במובהק לטובת אחד מבעלי הדין ניתן להקל בדרישת סיכויי הערעור, ולהיפך. עוד נקבע בהלכה הפסוקה, כי התנאי בדבר מאזן הנוחות הוא בבחינת שיקול מכריע (ראו גם: ע"א 4401/20 עמיר נ' אסף, פסקה 11 להחלטה, פורסם ב"נבו" (16.11.2020); רע"א מזרחי נ' כהן, פסקה 8 להחלטה, פורסם ב"נבו" (2.11.2020) (להלן - ענין מזרחי); ע"א 4225/20 רוזנברג נ' אלדמע, פסקאות 10-11 להחלטה, פורסם ב"נבו" (8.9.2020); ע"א 1881/14 שומרו חברה לבנין ופתוח בע"מ נ' שמריו, פסקה 12 להחלטה, פורסם ב"נבו" (13.4.2014)).

10. בנסיבות דנן, לא עמדה המבקשת בנטל הרובץ לפתחה להוכיח כי מאזן הנוחות נוטה לטובתה. המבקשת לא הניחה תשתית עובדתית וראייתית בדבר נזק בלתי הפיך שייגרם לה אם לא יעוכב ביצוע פסק הדין. אבאר: המבקשת אינה חולקת על דבר הצורך בתיקון ליקויים בגג הבית המשותף ובקירותיו החיצוניים, הגורמים לנזקי רטיבות בדירת המשיבים, כמפורט בפסק הדין. השגותיה הן לעניין חיובה-היא בתיקון הליקויים, תחת חיוב החברה היזמית והחברה הקבלנית לעשות כן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/695/2019
מס' בקשה: 6/645/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. אין חולק כי מזה מספר שנים מתגוררים המשיבים בדירה הסובלת מנזקי רטיבות פעילה במוקדים שונים בה, לרבות בחדרי השינה. מקורם בליקויי איטום בגג הבית המשותף ובקירות חיצוניים המהווים כולם רכוש משותף. עוד אין חולק, כי חרף פניות המשיבים למבקשת במרוצת השנים בבקשה לתקן הליקויים כאמור, לא תוקנו הליקויים באופן שהביא למיגור נזקי הרטיבות בדירת המשיבים. עוד אין חולק כי המבקשת לא הגישה כל תביעה נגד החברה היזמית והחברה הקבלנית, אלא לאחר הגשת התביעה מושא פסק הדין ולאחר שניתנה חוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, אשר מונה בהסכמת הצדדים ומצא ליקויים ברכוש המשותף הגורמים לנזקי הרטיבות בדירת המשיבים.

12. כפי שעמדתי על כך בהרחבה בהחלטה מיום 14.5.2020, אין בתביעה המאוחרת שהגישה המבקשת למתן צו עשה לתיקון ליקויי בניה נגד החברה היזמית והחברה הקבלנית לבית משפט השלום, כדי לגרוע מהחובה המוטלת על המבקשת לתקן ליקוי ברכוש המשותף הגורם נזק לדירה בבית המשותף, מכוח הוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), החלה על הבית המשותף מכוח הוראת סעיף 77ג לחוק. זאת, בנסיבות בהן החברה היזמית והחברה הקבלנית מכחישות חיובן בתיקון הליקויים ואינן פועלות לביצועו, מחלוקות בעטיין מתבררת כאמור לפני בית משפט השלום התביעה שהגישה נגדן המבקשת. עיכוב ביצוע פסק הדין עד תתבררנה מחלוקות אלה שבין המבקשת לחברה היזמית ולחברה הקבלנית מעקר מתוכן את הוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין, הקובעת החובה החלה על המבקשת, נציגות הבית המשותף, לתקן כל ליקוי ברכוש המשותף העלול לפגוע בדירה בבית המשותף או בערכה.

13. דומה כי אף המבקשת ערה לצורך, אמור ההכרח, במיגור נזקי הרטיבות בדירת המשיבים בהקדם, בנמקה כי יש להורות עיכוב ביצוע פסק הדין בשל צפי לתיקון הליקויים ברכוש המשותף על ידי החברה היזמית והחברה הקבלנית בתוך "תקופה קצרה בת מספר חודשים". דא עקא, לא מצאתי כל בסיס ותימוכין לטענה זו, אשר נשמעה מפי המבקשת אף עובר להחלטתי מיום 14.5.2020 הדוחה הבקשה לעיכוב הליכים. למותר לציין, כי התביעה המתבררת לפני בית משפט השלום מצויה בשלביה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/695/2019
מס' בקשה: 6/645/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המקדמיים וקבועה לשיבת קדם משפט ליום 9.5.2021 לאחר שתוגש חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט אשר מונה אך לאחרונה.

14. אוסיף גם זאת. בנמקה טעמי הבקשה והיות מאזן הנוחות נוטה במובהק לטובתה, הוסיפה המבקשת וטענה כי ביצוע העבודות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף, בהתאם לפסק הדין, כרוך בהוצאה כספית ניכרת המוערכת בסך כולל של כ-600,000 ש"ח (כ-3,350 ש"ח לכל בעל דירה). בבחינת הכבדה על המבקשת הן לעניין מורכבות גביית כספים אלה מבעלי הדירות בבית המשותף, הן לנוכח מצבם הכלכלי של מקצת מבעלי הדירות. בהקשר זה, מורנו ההלכה הפסוקה כי ביצועו של פסק דין הקובע חיוב כספי יעוכב "אך במקרים חריגים במיוחד, שכן ככלל, יש להניח כי תשלום כספי אינו יוצר מצב בלתי הפיך. ... פסק דין כספי יעוכב רק במקרים בהם קיים חשש ממשי שהמבקש את עיכוב הביצוע לא יכול לגבות את כספו בחזרה אם ערעורו יתקבל, או כאשר ביצוע מיידי של פסק הדין יגרום למבקש נזק בלתי הפיך" (מזרחי, פסקה 9 להחלטה; רע"א 9130/15 תם נ' אלול, פסקה 11 להחלטה, פורסם ב"נבו" (24.1.2016)). אין זה מצב הדברים בנסיבות דנן, משהמבקשת לא הוכיחה לפניי, בתשתית עובדתית וראייתית מספקת, כי בתשלום עלות תיקון הליקויים ברכוש המשותף ייגרם למבקשת ולמי מבעלי הדירות נזק בלתי הפיך. למותר לציין, כי חרף טענת המבקשת כי ממועד מתן פסק הדין פנתה לבעלי מקצוע רבים לקבלת הצעות מחיר, לא צירפה המבקשת ולו הצעת מחיר אחת ללמד עלות ביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים. בתוך כך, לא ביארה המבקשת הקושי הכרוך בגביית כספים אלה מבעלי הדירות, הנעשית בדומה לגביה של כל הוצאה שחב בה בעל דירה בבית המשותף בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. מכל מקום, סבורני כי אין בגובה חיוב כספי זה כדי להסב למבקשת ולבעלי הדירות בה נזק בלתי הפיך.

15. בבחני מאזן הנוחות, נחה דעתי כי הדין עם המשיבים שיבוצע פסק הדין, דהיינו, יתוקנו הליקויים ברכוש המשותף מכוח אחריות המבקשת לעשות כן בהתאם להוראות חוק המקרקעין. בכלל זאת, יתוקנו ליקויי האיטום המסבים למשיבים נזקים ישירים, העולים כדי פגיעה ממשית בזכות העומדת להם ליהנות הנאה סבירה מהדירה (מקרקעין) שבבעלותם, ולהתגורר בה מבלי שמי גשם ניגרים על ראשם בכל עונת חורף. נזקים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/695/2019
מס' בקשה: 6/645/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מוחשיים שאישרה אף המבקשת בישיבת קדם משפט מיום 1.11.2020, בתביעה שהגישה לבית משפט השלום, בצינה כי חרף פניותיה לחברה היזמית ולחברה הקבלנית לתקן הליקויים ברכוש המשותף - כלשונה "כשגשמים, נוטף עליהם מים" - הן לא עשו כן בשל סכסוך משפטי בין החברות עצמן (פרוטוקול דיון מיום 1.11.2020 בת"א 54392-03-20, עמוד 6 שורות 16-18).

16. כאמור בהחלטתי מיום 14.5.2020, אין בחיוב זה כדי לגרוע מאחריות החברה היזמית והחברה הקבלנית לתיקון הליקויים ברכוש המשותף, למצער לשיפוי המבקשת בגין הוצאות לתיקונם, ככל שחברות אלה לא פעלו בהתאם להתחייבויותיהן, לרבות חובותיהן מכוח חוק המכר דירות. זאת, כפי שיתברר ויוכרע בגדרי התביעה שלפני בית משפט השלום, בהעדר סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין לדון בסכסוך זה (ראו החלטתי המנומקת מיום 22.6.2020, הדוחה בקשת המבקשת להארכת מועד להגשת הודעה לצד שלישי נגד החברה היזמית).

17. משלא מתקיים התנאי בדבר מאזן הנוחות, בבחינת תנאים מצטברים, אני מוצאת להידרש לבחינת סיכויי הערעור.

18. סיכומם של דברים - הבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין נדחית. המבקשת תשלם למשיבים הוצאות ההליך בסך של 2,000 ש"ח.

19. משהורתי דחיית הבקשה, הנני לקבוע דיון בבקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט שהגישו המשיבים נגד המבקשת (תיק מס' 6/602/2020), ליום 4.1.2021 בשעה 14:00.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, כ"ז כסלו תשפ"א, 13 דצמבר 2020, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקוה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/695/2019
מס' בקשה: 6/645/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין